Cum Nobis vel maxime optandum — Confirmatio operum cathedralis, seminarii et scholarum Albanensium

GREGORIUS PP. XVI. · 1836-12-09 · Latin

GREGORIUS PP. XVI.

ad perpetuam rei memoriam.

Cum Nobis vel maxime optandum ac pro- videndum ut praestantiores et praesertim pon- tificiae Nostrae ditionis civitates bene sint con- stitutae, iisque rebus omnibus instructae, quae illarum bonum et commodum efficere posse videntur; tum singulari sane paterni Nostri ani- mi sollicitudine et voluptate ea praestare sole- mus, quae non modo earumdem civitatum dignitatem, verum christianam etiam et civilem institutionem augere cognoscimus. Itaque pro- vidis venerabilis fratris Nostri Ioannis Francisci episcopi Albani S. R. E. card, Falzacappa curis obsecundantes, eiusdem consilia resque omnes pro Albanae civitatis splendore rectaque edu- catione susceptas, auctoritate Nostra apostolica, quam Jibentissime confirmandas censuimus. Ubi enim ipse ven. frater Noster ad spirituale Albanae dioecesis regimen evectus, summopere exoptans eiusdem civitatis decori atque utilitati omni ope et opera consulere, ea qua pollet mentis acie Albanum pluribus rebus indigere plane cognovit, quibus illius civitatis ac dioe- ceseos bonum posset haberi. Vidit enim ne- cesse omnino esse, ut vel in primis ea in Ci- vitate pro humandis fidelium cadaveribus ap- tum extrueretur coemeterium, simulque perspe- xit opera ad cathedrale templum ampliandum iam inchoata pro divini cultus maiestate po- pulique frequentia quam celeriter esse perfi- cienda, atque illius sacrariunm publicasque scho- las meliori ratione esse instituendas. Hine nulla interposita mora, in haec omnia animum cogi- tationesque intendens, summo studio ac pro-

videntia illius civitatis magistratum primores-—

que Cives excitare atque inflammare et cum illis consilia inire contendit, quo omnia commemo- rata opera confici possint. Qui quidem magi- stratus civesque probe noscentes, maxima bona et commoda ex huiusmodi rebus in eorum ci- vitatem et dioecesim redundare atque eximia ipsius ven. fratris Nostri vigilantia compulsi, nihil non sunt aggressi quo res omnes prospere feliciterque evenirent. Quapropter, ut hisce ope- ribus absolvendis sumptus suffici possent, iterum cautum est, ut novum moliturae vectigal

iam auctoritate Nostra sancitum in opera ipsa'

impendi deberet. Coemeterio itaque extruendo, quo vel maxime egebat Albana civitas, manus statim fuit admota. Cum huiusmodi opus brevi tempore omni ex parte fuerit absolutum, ea omnia, quae ad coemeterium ipsum eiusque regimen et leges quovis modo pertinere pote- rant, per similes apostolicas literas die tertia iunii anno millesimo octingentesimo trigesimo quarto datas auctoritate Nostra confirmanda esse decrevimus. Verum cum postea experientia com- pertum exploratumque fuerit aliquam immu- tationem in commemorato vectigali exigendo esse peragendam, Nos .die vigesimaquarta au- gusti anno millesimo octingentesimo trigesimo quinto eidem ven. fratri Nostro eiusque succes- soribus omnem potestatem tribuimus, cuius vi quaslibet quaestiones dubitationesque, si quae forte oborirentur, dirimere et componere alia- que in posterum vel statuere vel immutare possent. Ut igitur res omnes optatum consequerentur exitum, restabat, ut cathedralis tem- pli aedificium iam ampliori forma susceptum absolveretur, eiusque sacrarium et canonicorum exaedificarentur aedes, publicaeque scholae cum seminario coniunctae provide instituerentur. Ac propterea seminarium ipsum aptiorem in locum transferri omnino oportebat, cum ille ubi se- dem habebat, nec populi frequentiae, nec alumnorum commodis nec publicae institutioni esset accommodatus. Omnium iccirco erat in votis, eius rei ergo, Braschias aedes, Albani sitas, com- parare, et die decima nona augusti vertentis anni potestatem fecimus, qua aedes ipsae pro seminario emi possent, quae quidem em- ptio die vigesima prima insequentis septem- bris rite fuit confecta. Interim dum haec ab ab eodem venerabili fratre Nostro ea qua prae- ditus est providentia ac dexteritate gerebantur, Albanae civitatis decuriones, vulgo Consiglio, rebus ipsis studentes, in conventu die vigesima nona augusti eiusdem anni rite habito decretum edendum censuerunt, quo omnia perfici pos- sent. Namque vectigal, de quo sermo habitus est, ab ipso episcopo Albano administratum atque in tabella Albani populi seu communi- tatis minime inscriptum, 'ab ipso consilio re- tinebatur. Quod vectigal licet primo pro con- stituta summa fuisset impositum, tamen ob ea / quae deinceps. sequuta sunt, clare aperteque

cognitum est, vectigal ipsum niullis limitibus circumscriptum esse debere, proptereaque eius- modi vectigali impendia omnia pro perficiendis operibus erant sustinenda. Et quoniam vehe- menter intererat, ut opera ipsa, maiore qua fieri posset celeritate conficerentur, iccirco om- nes desiderio tenebantur summam saltem vi- ginti mille scutatorum mutuandi tis conditio- nibus, quas ipse ven. frater Noster pro sua prudentia ineundas esse existimaret. Quo vero publicae scholae recte atque ex ordine proce- derent, idem consilium decrevit, earumdem onus ad seminarium

perpetuo pertinere, ea tamen lege, ut seminarium ipsum earum aedes et disciplinam melius redderet, atque Aibanus Ordo seu communitas a quacumque pensione solvenda omnino esset immunis, ac propterea seminario sex per continentes annos memorati vectigalis redditum cedendum censuit. Atque consilium idem maiori suae securitati prospi- ciendi cupidum, statuit decem mille scutata quae ex vectigalis sexennio originem ducebat, ita esse collocanda, ut omnes hoc futurisque temporibus dotem ab Albano populo_publicis scholis attributam agnoscerent. Neque id satis, nam consilium ipsum voluit sui iuris esse nominationem untius adolescentis, qui gratis in seminario esset alendus atque instituendus, at- que etiam sibi aes alienum duo mille et ter- centum triginta scutatorum atque assium quin- quaginta duo superiori auctoritate cum eodem vectigali contractum condonandum proposuit.

'Quae omnia Albano consilio peracta atque pro-

posita, cum in utilitatem eiusdem civitatis ce- dere viderentur, non modo idem ven. frater No- ster illius civitatis et dioecesis splendori ac bono summopere intentus, ea probanda esse existi- mavit, verum etiam Comarchae, uti loquun- tur, praeses eiusque administrationis consilium res ipsas usque adeo excepit, ut illas suprema Nostra auctoritate muniri, vehementer optaret. lam vero ipse ven. frater Noster res omnes vel diligentissime ac studiosissime Nobis exponen- das curavit et supplici cum prece, Albani etiam magistratus populique nomine a Nobis postu- lavit, ut auctoritatem Nostram interponere ve- limus, quo omnia de quibus habita mentio est, ad exitum perduci et servari possint. Nos igitur Albani dignitati atque utilitati consulere vehe- menter cupientes atque omnia et singula, de guibus sermo habitus est, penitus noscentes, eiusmodi postulationibus ac desideriis alacri libentique animo annuendum duximus. Quamobrem rebus omnibus maturo examine perpensis, omnes et singulos, quibus hae literae favent, peculiari beneficentia prosequi volentes et a quibusvis excommunicationis et interdicti aliisque ecclesiasticis censuris, sententiis et poe- nis quovis modo et quacumque de causa latis, si quas forte incurrerint, Huius tantum rei gra- tia absolventes et absolutos fore censentes, om-

nia et singula quaeque ab eodem venerabili fratre Nostro Ioanne Francisco episcopo Albano S. R. E. card. Falzacappa, tum ad cathedrale Albanae civitatis templum ampliandum eiusque sacrarium aedesque canonicorum aedificandas, tum ad eiusdem civitatis seminarium publicas- que scholas meliori loco et ratione instituendas peracta, atque hisce literis enarrata, omni ex parte approbamus nec non concordiam ac deliberationem ab Albano consilio editam, leges, pacta, conditiones expressas ac Nobis apprime cognitas, volentes scientesque, seu Motu-Proprio et certa scientia, harum literarum vi, suprema auctoritate Nostra apostolica sancimus, appro- bamus, confirmamus et ab iis omnibus ad quos pertinet, diligenter servari praecipimus atque iubemus. Praeterea, ut incepta opera ad exi- tum perducantur, eadem auctoritate Nostra decernimus et declaramus, commemoratum vec- tigal, cuius administratio penes Albanum epi- scopum semper esse debebit, persistere omnino debere donec omnia opera ipsa, de quibus lo- quuti sumus, fuerint absoluta, atque omnia et singula quaeque onera obligationesque eorum- dem operum causa susceptae vel suscipiendae penitus fuerint expletae. Atque iccirco volumus et mandamus, Albanum populum seu communitatem obligatione teneri non modo ea opera perficiendi, verum etiam satisfaciendi omnibus quibusque oneribus et obligationibus quae ex operibus ipsis originem ducent, quoties saepius nominatum vectigal quavis de causa defecerit. Insuper omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui forte in praedictis pactis, legibus, concor- dia et deliberatione edendis occurrerint, eadem auctoritate Nostra, supplemus atque sanamus.

Haec volumus, decernimus, statuimus, praeci- pimus atque mandamus, decernentes has literas et in eis contenta quaecumque de subreptionis vel obreptionis seu nullitatis vitio vel intentionis No- strae vel quoyis alio defectu notari vel impugnari nunquam posse, sed eas semper validas ac per- petuo firmas et efficaces existere ac fore suos- que plenarios et.integros elfectus sortiri et ob- tinere, nec eas sub quibusvis similium vel dis- similium gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, derogationibus aut aliis contrariis dispositionibus comprehensas, sed semper ab illis exemptas esse et fore eorum- que concessa quae expressa sunt, hoc futu- risque temporibus plenissime suffragari; sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causaram palatii Nostri apo- stolict auditores , iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quo- quam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari.

Non obstantibus constitutionibus et ordinatio- nibus apostolicis nec non commemorati cathe-

dralis templi, canonicorum collegii, seminarii ac publicarum scholarum etiam iuramento, -confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia robo- ratis statutis et consuetudinibus, privilegiis quo- que indultis et literis apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confir- matis et innovatis, etiamsi praesentibus pro plene et sufficienter expressis, aut quaevis alia ex- pressio habenda, aut alia aliqua exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum omnium et sin- gulorum tenores, formas, ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse deroga- mus, ceterisque speciali mentione dignis in contrarium quibuscumque,

Datum Romae apud sanctum Petrum sub annulo piscatoris die nona decembris millesimo octingentesimo

trigesimo sexto, pontificatus Nostri anno sexto.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Rome: Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1901. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the papal text; edition numerals, genre labels, synopses, running titles, page numbers, printer's signatures and provenance citations omitted. Revision: 2026-10-28T16:24:38Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.